



# PANDEMIA Y DEBATE CONSTITUCIONAL

*Apuntes para invitar a la reflexión*

**JOSÉ PABLO ARELLANO M.**

**PANDEMIA Y DEBATE CONSTITUCIONAL**

*Apuntes para invitar a la reflexión*

*Marzo 2021*

**José Pablo Arellano M.**

**Corporación de Estudios para Latinoamérica, Cieplan.**



El año 2019 en Chile estábamos absortos por la crisis política que derivó en el acuerdo de iniciar un proceso constituyente. A fines del 2019, nadie hubiese imaginado que el 2020 enfrentaríamos una crisis que demandaría la atención de todos, poniendo bajo fuertes exigencias a todo el país incluyendo, por cierto, nuestras instituciones públicas y organizaciones privadas.

La grave crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica, ofrecen luces y orientaciones que conviene aprovechar en la reflexión que requiere el proceso constituyente y la salida de la crisis política.

Esta nota es una invitación a reflexionar sobre lo que este momento de crisis nos dice sobre nuestra institucionalidad, en particular, sobre las normas constitucionales.

Ciertamente hay mucho que analizar y examinar en distintos ámbitos. Las pandemias en la historia de la humanidad han producido cambios importantes. Aquí nos concentramos solo en algunos aspectos que sobresalen y que son relevantes a la hora del debate constitucional.

1. Dado el carácter sanitario que origina esta crisis, el sistema de salud muestra su enorme importancia: sus recursos humanos, su infraestructura, organización y capacidad de lograr una respuesta coordinada y oportuna, resultan claves. Por tratarse de una enfermedad contagiosa la capacidad de monitoreo por parte de la red de salud, sumado al comportamiento de la población para limitar los contagios y para reducir los riesgos, es determinante.

Por ello adquieren gran importancia las **facultades extraordinarias establecidas en la Constitución** -a las que puede recurrir el Presidente de la República en situaciones de crisis como esta-. La pandemia, como las catástrofes y las guerras, son situaciones donde el Estado es esencial. Es difícil pensar en momentos donde se haga más necesaria la cooperación y el rol de la autoridad del Estado para organizar la vida en sociedad, que en una pandemia. En estas circunstancias aparecen en toda su magnitud las fortalezas y las debilidades del aparato estatal y del respeto por el estado de derecho.

No basta con que estas facultades estén escritas en la ley, se requiere una tradición de respeto a las normas y de alto cumplimiento. Hemos comprobado en estos meses que nuestra obediencia de las instrucciones de la autoridad sanitaria, el respeto del toque de queda y del distanciamiento social ha sido dispar, mostrando altos y bajos en nuestra cultura de respeto.

El sistema de salud y su capacidad de respuesta merece un análisis en sí mismo que excede las pretensiones de esta nota. Vale la pena destacar las facultades legales que permitieron a las autoridades del Ministerio de Salud coordinar bajo una sola mano todas las capacidades instaladas del país, tanto públicas como privadas, dada la emergencia. Así se han podido aprovechar en pro del interés nacional, todas las capacidades de salud para atender a la población en función de las urgencias y prioridades sanitarias.

2. **El carácter unitario de la organización del Estado ha mostrado su importancia y ventajas.** Muy distinto habría sido la respuesta si la regionalización del Estado, le diera autonomía a la red de salud regional. El traslado de recursos y enfermos entre regiones habría requerido una negociación entre autoridades de cada territorio, que se evita con el carácter unitario. El uso de recursos médicos ha podido ser más efectivo y la capacidad de respuesta más rápida que si se hubieran requerido acuerdos entre autoridades regionales. Cuando se inicia un camino con gobernadores/as regionales electos/as y surjan demandas por transferencia de competencias, deben ponderarse todas sus consecuencias y riesgos.

Al mismo tiempo se ha evidenciado la importancia de la descentralización a nivel municipal y el valor de su cercanía a las necesidades de la población. Ello permitió dar mejores respuestas en la emergencia e implementar ayudas a los vecinos desde alimentación hasta el monitoreo sanitario y el proceso de vacunación. En la vacunación, se ha sumado lo mejor del gobierno central y de la red de salud primaria municipal<sup>1</sup>.

3. **Capacidades digitales.** En medio de las medidas de cuarentena como la limitación de traslados de las personas y el distanciamiento entre ellas, adquieren especial importancia las redes de telecomunicaciones, el acceso a internet y las capacidades digitales para trabajo remoto, educación en línea, sistema de pagos electrónicos, así como el comercio online y la logística para abastecer los hogares. Toda esta infraestructura y capacidades no se improvisan y son fruto de una importante inversión privada de las últimas décadas, al amparo de una regulación apropiada y moderna impulsada por el Estado.
4. **Las consecuencias económicas de la pandemia,** producto de las cuarentenas, el distanciamiento social y el temor de las personas, han sido muy severas. A mediados de 2020 se habían perdido dos millones de empleos. La capacidad de apoyo del Estado a las personas más afectadas y de frenar la profundización de la crisis económica, depende de la fortaleza de nuestras finanzas públicas, de sus ahorros y la capacidad de endeudamiento<sup>2</sup>. A pesar de que la pandemia nos encontró en una situación fiscal más vulnerable, debido a las consecuencias de los eventos del último trimestre del 2019, gracias a que el Estado había construido en los años previos una situación sólida, ha sido posible echar mano a ahorros y endeudarse a bajo costo. Todo ello a pesar que los ingresos tributarios cayeron más de 9% en términos reales, el gasto de gobierno creció en más de 10% real<sup>3</sup>. Esto no habría sido posible sin la

---

<sup>1</sup> Desafortunadamente en los primeros meses de la pandemia se desaprovechó la red primaria de salud para un mejor seguimiento de los contagios.

<sup>2</sup> De acuerdo con los datos de la Encuesta social Covid-19, la mitad de los hogares del país había recibido ayudas del Estado a fines del 2020. El 70% en los quintiles (Q) 1 y 2, el 55% en Q3, el 44% en Q4 y el 28% en Q5.

<sup>3</sup> Dipres (2021) Informe de Finanzas Públicas

política fiscal responsable de las últimas décadas, y del marco constitucional que ha permitido llevarla adelante. La iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gastos, impuestos, endeudamiento público y seguridad social, han constituido la base para esa política fiscal responsable y sostenible. Una realidad muy distinta a la que el país experimentó durante la mayor parte del siglo XX<sup>4</sup>.

5. **Los otros componentes de la política macroeconómica han sido resultado de la acción decidida del Banco Central (BC) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).** Un BC con credibilidad y con capacidad para dar una respuesta de política monetaria contundente, junto a un regulador bancario con capacidad para promover el crédito, flexibilizando las regulaciones y ofreciendo garantías, han sido esenciales para combatir la falta de liquidez, dando acceso al crédito para empresas y personas, evitando una quiebra generalizada. Las normas constitucionales que dan autonomía al BC y que le han valido una creciente credibilidad, están a la base de una política monetaria efectiva. Por su parte la CMF, con la reciente reforma que le dio un consejo autónomo, se inscribe en una tendencia de los últimos años por otorgar más solidez a órganos reguladores como este, modernizando su gobierno corporativo y así fortaleciendo las capacidades del Estado.

Aun con todo el despliegue de estas políticas el impacto económico de la pandemia ha sido profundo. Junto a la pérdida de empleos, la caída en el PIB llegó al 5,8%, menor que la mayor parte de los países de América Latina, la que tiene el triste récord de ser la región del mundo con la caída más fuerte en el PIB, la que llegó a un 7,5 comparado al 3,5% mundial. (Caídas de 3,4% en USA; 7,2% en UE; 10,4% en Argentina; 12% en Perú; 7,9% en Colombia; 8,5% en México; y 4,5% en Brasil<sup>5</sup>).

Las mayores fortalezas relativas debieran ayudar a una recuperación económica más rápida en Chile. A enero ya se han recuperado la mitad

---

<sup>4</sup> En otro texto hemos analizado en detalle las claves constitucionales para una política fiscal sostenible, examinando nuestra historia económica y constitucional, así como la experiencia en otros países. ( Arellano 2020)

<sup>5</sup> <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>  
<https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14993>

de los empleos perdidos, pero aún queda otro millón de personas que no han recuperado sus trabajos.

6. **Continuidad y mejoramiento de políticas.** Casi todas las iniciativas adoptadas, descansan en las capacidades ya existentes y en la institucionalidad que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. El área de salud y las capacidades y redes existentes en el sector, son una clara muestra (han sido claves para la vacunación, por ejemplo). Lo mismo puede decirse de medidas como la protección del empleo que permitió que personas recibieran el subsidio de cesantía sin perder su vínculo laboral. Esto se hizo a partir de dicho beneficio creado en 2002<sup>6</sup>. Las garantías de crédito se otorgaron a través del Fogape creado en 1980<sup>7</sup>. Lo mismo puede decirse de las transferencias monetarias a las familias más vulnerables, las que se hicieron usando los sistemas de registro y protecciones sociales, construidas a lo largo de las últimas décadas y entregadas por transferencias electrónicas bancarias en la mayor parte de los casos, usando la Cuenta Rut.

Asimismo quedan en evidencia áreas de política en las cuales existen déficits y vacíos importantes. Para ejemplificar con el ámbito de la salud, las debilidades en las capacidades para atender las necesidades de salud mental han sido notorias.

Las políticas efectivas no se improvisan y menos en una crisis como esta, para la cual el mundo y nuestro país estaba tan poco preparado.

7. **Apertura externa y canasta exportadora.** En medio de las dificultades para el comercio internacional es destacable que nuestra canasta de exportaciones ha sido bastante resiliente en esta crisis. Las exportaciones chilenas en 2020 crecieron en 2,6% mientras el comercio internacional se redujo en 9,6% a nivel mundial<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> <https://www.afc.cl/ley-proteccion-al-empleo>

<sup>7</sup> Con motivo de la crisis de 2008 se amplió y mejoró. <https://www.bcn.cl/historiadela-ley/historia-de-la-ley/vista-expandida/4735/>

<sup>8</sup> Los datos de Chile son en dólares, los del comercio mundial en volumen. Las exportaciones de chilenas se vieron favorecidas por un precio del cobre 3% más alto en el año 2020. Las exportaciones de bienes y servicios cayeron en 1% real. El volumen de exportaciones de bienes creció, pero los servicios disminuyeron por la fuerte caída de turismo y transporte. (<https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/cuentas-nacionales-trimestrales>)

Esto es fruto de la capacidad para mantener la producción en condiciones seguras a nivel nacional, un tema que es especialmente relevante en el caso de los productos agroalimentarios<sup>9</sup>. Asimismo, ello obedece a la ubicación de nuestras exportaciones dentro de las cadenas productivas globales, a la logística doméstica e internacional, a la existencia de acuerdos de libre comercio que profundizan las relaciones con nuestros socios y redes comerciales, y a la confianza ganada por los exportadores chilenos.

Por el lado de las importaciones, cabe subrayar la amplitud de las relaciones económicas y políticas internacionales que han permitido adquirir una variedad de vacunas e insumos médicos en un escenario de grandes restricciones.

Cuando se examina nuestra estructura productiva e inserción internacional vale la pena destacar la resiliencia que ella ha demostrado en esta profunda crisis.

8. **Descentralización, sociedad civil y participación.** En los momentos más críticos del año surgieron respuestas locales, la solidaridad generó acciones para la emergencia. Se levantaron desde ollas comunes hasta los grupos de apoyo a los adultos mayores, iniciativas en las comunidades escolares, etc. Se crearon una variedad de respuestas basadas en la participación e iniciativas locales. Existe ahí una tremenda capacidad que requiere apoyo y estímulo para favorecer la participación a nivel local y a las respuestas organizadas de la sociedad civil. A menudo la institucionalidad ofrece pocos espacios y cuando se abren, son excesivamente burocráticos.

Por cierto, vulnerabilidades, déficits y debilidades hay muchas, pero para corregirlas hay que tener en cuenta los aspectos que han ayudado a dar una respuesta efectiva, para así construir sobre ellos. Al mismo tiempo, hay que

---

<sup>9</sup> La operación segura de las plantas de procesamiento de alimentos (carne, peces y mariscos, y frutas) ha demostrado un muy buen desempeño, especialmente cuando se compara con los problemas que han sufrido otros países. En EEUU por ejemplo, numerosas plantas procesadoras de carne debieron paralizar en abril y mayo pasado, poniendo en dificultades el abastecimiento. Véase <https://www.economist.com/united-states/2020/05/02/in-america-the-virus-threatens-a-meat-industry-that-is-too-concentrated>



poner las grandes dificultades que se han vivido en perspectiva comparada con otros países.

Entre los aspectos institucionales que deben preocuparnos especialmente se podrían anotar:

1. **La calidad de la política y el proceso legislativo.** Como ha argumentado muy bien el historiador Yuval Harari (2021) en esta pandemia, a diferencia de las de siglos anteriores, la ciencia y la tecnología han ofrecido posibilidades nunca antes vistas. Las capacidades científicas y tecnológicas para la identificación temprana del virus, para el diagnóstico, el tratamiento, la creación y manufactura de vacunas y la inmunización en plazos récords han logrado controlar el virus y su letalidad a niveles que antes eran impensados<sup>10</sup>. La realidad digital ha permitido un funcionamiento de actividades económicas y sociales en forma difíciles de imaginar.

Aun así, se observan importantes diferencias entre países. Esas diferencias en la gravedad del impacto del virus han estado en la capacidad política para responder a la crisis. Los países que han mostrado Estados más competentes, con mayor legitimidad de sus autoridades, con mayor cohesión, más confiados en decisiones técnicas que en consignas e ideologías, son los que han logrado aprovechar mejor los conocimientos científicos y tecnológicos, y con ello, reducir la letalidad y la crisis económica.

En esto quedamos al debe: el deterioro de la actividad política ha hecho más largos los debates, han vuelto más débil la confianza en las autoridades y más lenta la toma de decisiones. Casi en todos los casos se han logrado aprobar y llevar adelante las medidas que requerían acuerdo legislativo, pero con más conflicto, dificultades y demoras de las que en un escenario con mejor funcionamiento del sistema político, hubiese sido posible. En la discusión constitucional, debiera ocupar un lugar central la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la calidad de la política y del proceso legislativo.

---

<sup>10</sup> Bill Gates (2020) argumenta muy fundadamente en la misma dirección.

2. **La falta de confianza en instituciones y liderazgos** es un factor que nos hizo entrar a la crisis de manera debilitada. Ante situaciones inciertas y desconocidas, poder confiar en liderazgos e instituciones se vuelve aún más importante. Sobre todo, cuando para enfrentar la crisis con éxito, se requiere de sacrificios y cambios de comportamiento. El proceso constituyente y sus actores debieran proponerse contribuir a restablecer las confianzas. Resulta esencial para cuidar este aspectos que las instituciones que tengamos promuevan mecanismos que cuiden de la integridad y probidad de los órganos del Estado.
3. En la misma línea se inscribe **el respeto por los aspectos técnicos en el análisis y decisiones de políticas públicas**. Esto es válido tanto para los organismos de salud, como para el Banco Central, la CMF o las consecuencias fiscales de las decisiones. Un ejemplo de este divorcio entre el análisis técnico y las decisiones de política es la forma en que se han autorizado los retiros del 10% de los fondos de pensiones, con efectos muy negativos para el futuro, aun cuando, resulten muy populares en el corto plazo. Se pudo encontrar una mejor fórmula para este propósito, considerando tanto la urgente necesidad de que los que han perdido su capacidad de generar ingresos, como preservar las pensiones necesarias para la vejez.<sup>11</sup>

Como en todas las situaciones de dificultad y tensión -como catástrofes y pandemias- la cohesión social y la búsqueda de salidas con un objetivo compartido resultan fundamentales. Las respuestas basadas en evidencia y conocimiento, y no en ideologías ni en la politización de las respuestas, han hecho una gran diferencia. (Ejemplos de politización hay muchos: el uso de

---

<sup>11</sup> Un aspecto no adecuadamente ponderado del retiro de fondos de pensiones se refiere a la magnitud de la gestión envuelta en esta medida. A fines de febrero se habían retirado más de 35 mil millones de dólares por parte de 10,6 millones de personas en el primer retiro y 7,6 millones en el segundo. (<https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-14385.html>)

La enorme mayoría de los pagos se realizaron en forma electrónica. Aparte de la respuesta operacional de las AFP e instituciones financieras para llevar adelante un proceso tan masivo de manera expedita, es destacable el limitado efecto sobre el valor de los fondos. La adecuada diversificación de los fondos y la actuación del Banco Central permitieron evitar un efecto negativo sobre el valor de las inversiones de los fondos que hubiera perjudicado a los afiliados. Piénsese por ejemplo que hubiera sucedido si la mayor parte de esos fondos se hubiera destinado a préstamos de vivienda como a veces se ha sugerido.

El problema operativo se ha suscitado con los más de 230 mil pagos por deudas de pensiones de alimentos ordenados por los tribunales, que requirió de la acción de trámites más largos. Esto último, más que los problemas operativos, pone en evidencia la cantidad de mujeres que deben enfrentar solas los gastos de sus hijos sin que los padres se hagan cargo de lo que el tribunal ha ordenado que asuman.

maskarillas en EEUU, abrir colegios con clases presenciales, el distanciamiento social en Brasil, etc.)

El mundo y nuestro país no se diferencian, ambos demostraron la grave falta de preparación ante una epidemia. En el campo sanitario, como en otros, debemos reforzar nuestra preparación. Las crisis y sus consecuencias dependen en un grado importante de su manejo, pero siempre resultan determinantes las medidas de prevención, el grado de preparación previa y los “seguros” que el país ha construido. Todo esto cobra gran importancia tanto durante el año de crisis como en la velocidad de recuperación y en los daños más duraderos que dejará la pandemia.

¿Cómo aprovechar esta crisis para dar una respuesta que nos permita salir de ella mejor de lo que entramos? Las instituciones y los liderazgos resultan fundamentales. Cuando estamos iniciando un proceso constituyente, es conveniente preguntarnos cómo logramos hacer más sólidas nuestras instituciones para conseguir un Estado más competente, mejorar la calidad de la política y la cohesión social.

Los sufrimientos de tantas personas en este año, nos desafían a reflexionar sobre cómo construimos un país mejor y más preparado para enfrentar las dificultades y desafíos futuros.

## Referencias

- Arellano José Pablo, Claves constitucionales para la sostenibilidad fiscal / requisito para el desarrollo (2020) <https://www.cieplan.org/claves-constitucionales-para-la-sostenibilidad-fiscal-requisito-para-el-desarrollo/>
- Dipres (2021) Informe de Finanzas Públicas Cuarto trimestre 2020. [http://www.dipres.cl/598/w3-propertyvalue-24862.html#recuadros\\_articulo\\_5520\\_group\\_pvid\\_25190\\_0](http://www.dipres.cl/598/w3-propertyvalue-24862.html#recuadros_articulo_5520_group_pvid_25190_0)
- Gates Bill (2020) <https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-2020>
- Harari Y (2021) Lessons from a year of Covid, Financial Times FEBRUARY 26, 2021
- INE , Ministerio de Desarrollo social (2020) Encuesta social Covid
- <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-social-covid19>
- IMF (2021) WEO, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>
- Osterholm Michael T. and Mark Olshaker (2020) The Next Pandemic Why the World Was Not Prepared for COVID-19 Foreign Affairs 2020
- Werner Alejandro, Anna Ivanova y Takuji Komatsuzaki.(2021) Un camino sinuoso hacia la recuperación en América Latina y el Caribe <https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14993>

